Приложение
к приказу ПАО «ПСБ»
от 20.12.2023 № 241/4
Действуют с 1 января 2024 г.

Правила открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц в драгоценном металле и совершения сделок с драгоценными металлами с отражением их по счетам в ПАО «ПСБ» в рамках комплексного банковского обслуживания

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих Правилах открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц в драгоценном металле и совершении сделок с драгоценными металлами с отражением их по счетам в ПАО «ПСБ» в рамках комплексного банковского обслуживания (далее – Правила по металлическим счетам) используются термины и определения, установленные Правилами комплексного обслуживания, если в тексте настоящих Правил по металлическим счетам явно не установлено иное. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах по металлическим счетам и не названные в Правилах комплексного обслуживания, имеют следующие значения:

Дата заключения Сделки – дата, указанная в Отметке Банка;

Договор – Договор банковского счета в драгоценном металле и (или) Договор об общих условиях совершения сделок с драгоценными металлами.

Договор банковского счета в драгоценном металле – договор между Клиентом и Банком, заключенный путем присоединения Клиента к Правилам по металлическим счетам, в соответствии с которым Банк обязуется открыть Металлический счет, принимать и зачислять поступающие на Металлический счет драгоценные металлы, выполнять распоряжения Клиента на перевод драгоценных металлов и проведение других операций по Металлическому счету. Договор банковского счета в драгоценном металле является неотъемлемой частью Договора комплексного обслуживания.

Договор об общих условиях совершения сделок с драгоценными металлами – договор между Клиентом и Банком, заключенный путем присоединения Клиента к Правилам по металлическим счетам, которым определяются общие условия заключения и исполнения Сделок между Клиентом и Банком. Договор об общих условиях совершения сделок с драгоценными металлами является неотъемлемой частью Договора комплексного обслуживания.

Драгоценный металл – учитываемый на Металлическом счете драгоценный металл, в котором открыт Металлический счет: золото, серебро, платина или палладий, имеющий количественную характеристику массы металла и стоимостную балансовую оценку.

Заявление (Заявление на заключение Сделки) – письменное предложение Клиента, адресованное Банку, купить или продать Драгоценный металл, составленное по форме Банка, и являющееся офертой на заключение Сделки. Заявление может быть подано в Банк на бумажном носителе и заверено собственноручной подписью Клиента, Представителя, или в электронном виде и подписано электронной подписью Клиента, способами, определенными Договором комплексного обслуживания, Договором дистанционного банковского обслуживания и Правилами по металлическим счетам;

Заявление на открытие (закрытие) Металлического счета (включая Заявления на открытие Металлического счета Представителем Клиента) – заявление физического лица, составленное по форме, установленной Банком, и поданное Клиентом в Банк с целью заключения (расторжения) Договора банковского счета в драгоценном металле и Договора об общих условиях совершения сделок с драгоценными металлами.

Клиент – физическое лицо, на имя которого в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России открыт Металлический счет в Банке.

Котировка (Цена) – стоимость одного грамма Драгоценного металла, установленная Банком исходя из текущего состояния международного и (или) российского рынков драгоценных металлов и действующая на момент заключения Сделки. Котировка доступна на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.psbank.ru, в Системе PSB-Retail или в подразделении Банка.

Масса – количественная характеристика Драгоценного металла, учитываемого на Металлическом счете, в граммах.

Металлический счет (Счет) – банковский счет в Драгоценном металле, открытый Клиенту Банком на основании Заявления на открытие Металлического счета для совершения Клиентом операций по Металлическому счету, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с Драгоценным металлом, указанным Клиентом в Заявлении на открытие Металлического счета. Указанное значение дополняет термин «Счет», используемый в Правилах комплексного обслуживания, не заменяя его.

Отметка Банка – письменное подтверждение Банка о принятии Заявления Клиента, являющееся акцептом Заявления Клиента. Отметка Банка проставляется работником Банка на Заявлении Клиента на бумажном носителе или в электронном виде путем проставления электронного штампа Банка способами, определенными Договором комплексного обслуживания, Договором дистанционного банковского обслуживания и Правилами по металлическим счетам;

Покупатель – Сторона, которая по условиям Сделки покупает у другой Стороны Драгоценный металл;

Поручение – распоряжение Клиента, Представителя Клиента об осуществлении перевода Драгоценного металла по Металлическому счету (операций по Металлическому счету), представленное в Банк на бумажном носителе и заверенное собственноручной подписью Клиента, Представителя или в электронном виде, подписанное электронной подписью Клиента, способами, определенными Договором комплексного обслуживания, Договором дистанционного банковского обслуживания и Правилами по металлическим счетам. Поручение является основанием для составления Банком расчетного документа.

Продавец – Сторона, которая по условиям Сделки продает другой Стороне Драгоценный металл;

Сделка – сделка купли-продажи Драгоценного металла с отражением его по Металлическому счету, заключаемая Сторонами в рамках Договора об общих условиях совершения сделок с драгоценными металлами.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила по металлическим счетам являются приложением и неотъемлемой частью Правил комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «ПСБ» и устанавливают порядок открытия и ведения Металлического счета, правила совершения Сделок с Драгоценными металлами с отражением их по Металлическому счету, и регулируют отношения, возникающие в связи с этим между Клиентом и Банком.

Настоящие Правила по металлическим счетам также являются действующей редакцией Правил открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц в драгоценном металле и совершения сделок с драгоценными металлами с отражением их по счетам (приложение № 7 к Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «СМП Банк») и регулируют отношения, возникшие между Сторонами по Договорам банковского счета в драгоценном металле и Договорам об общих условиях совершения сделок с драгоценными металлами, заключенными между Сторонами по 31 декабря 2023 г. включительно путем присоединения Клиентов к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц в драгоценном металле и совершения сделок с драгоценными металлами с отражением их по счетам в рамках Правил комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «СМП Банк».

1.2. Настоящие Правила по металлическим счетам являются типовыми для всех физических лиц и определяют в совокупности с Правилами комплексного обслуживания положения договора присоединения, заключаемого между Банком и Клиентами. Заключение Договора банковского счета в драгоценном металле и Договора об общих условиях совершения сделок с драгоценными металлами осуществляется путем присоединения Клиента к Правилам по металлическим счетам в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и, если иное не предусмотрено Правилами комплексного обслуживания, или настоящими Правилами по металлическим счетам, производится путем акцепта Банком (открытие Металлического счета) оферты Клиента (поданного в Банк Заявления на открытие Металлического счета, составленного по установленной Банком форме). Права и обязанности Сторон по Договору банковского счета в драгоценном металле и Договору об общих условиях совершения сделок с драгоценными металлами возникают с даты их заключения. Факт заключения Договора банковского счета в драгоценном металле и Договора об общих условиях совершения сделок с драгоценными металлами подтверждается отметкой Банка, проставляемой в Заявлении на открытие Металлического счета, либо путем направления в Личный кабинет Клиенту электронного Заявления на открытие Металлического счета с указанием номера открытого Клиенту Металлического счета.

Заключение Договора банковского счета в драгоценном металле и Договора об общих условиях совершения сделок с драгоценными металлами с использованием Финансовой платформы происходит в следующем порядке:

- Клиент направляет Банку запрос на заключение Договора банковского счета в драгоценном металле и Договора об общих условиях совершения сделок с драгоценными металлами в электронной форме в порядке и на условиях, установленных правилами Финансовой платформы.
- При наличии сведений о Клиенте, необходимых для открытия Металлического счета в соответствии с требованиями Банка и законодательства Российской Федерации, Банк направляет с использованием Финансовой платформы персонализированное предложение о заключении с Клиентом Договора банковского счета в драгоценном металле и Договора об общих условиях совершения сделок с драгоценными металлами с Заявлением на открытие Металлического счета по установленной Банком форме, сформированное на основании запроса Клиента и сведений о Клиенте, полученных при его идентификации Оператором финансовой платформы.

- Договор банковского счета в драгоценном металле и Договор об общих условиях совершения сделок с драгоценными металлами считаются заключенными с момента подписания Клиентом Заявления на открытие Металлического счета, направленного Банком в составе персонализированного предложения, Электронной подписью в соответствии с правилами Финансовой платформы. Права и обязанности Сторон по Договору банковского счета в драгоценном металле и Договору об общих условиях совершения сделок с драгоценными металлами возникают с даты получения Банком от Оператора платформы Заявления на открытие Металлического счета, подписанного Электронной подписью Клиента.

- Банк не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заявления на открытие Металлического счета, подписанного Электронной подписью Клиента, открывает Клиенту Металлический счет и направляет ему соответствующее уведомление, одним из способов, предусмотренных для направления уведомлений настоящими Правилами по металлическим счетам, в том числе, с использованием Финансовой платформы.

1.3. Предоставление в Банк Заявления на открытие Металлического счета может быть осуществлено в офисе Банка, либо с использованием дистанционных Каналов доступа, либо с использованием Финансовой платформы, в соответствии с Правилами комплексного обслуживания, Правилами ДБО и Правилами по металлическим счетам.

1.4. Открытие и обслуживание Металлического счета производится в соответствии с Правилами комплексного обслуживания, настоящими Правилами по металлическим счетам и законодательством Российской Федерации.

1.5. При открытии Металлического счета Представителем Клиента заключение Договора осуществляется в порядке, определенном п. 1.2 Правил по металлическим счетам путем присоединения Клиента в лице Представителя к Правилам по металлическим счетам в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации на основании представленного в Банк Заявления на открытие Металлического счета Представителем Клиента, составленного по установленной Банком форме на бумажном носителе.

1.6. Типовые формы Заявлений на открытие (закрытие) Металлического счета определяются Банком в одностороннем порядке, при этом изменения, вносимые Банком в типовые формы Заявлений на открытие (закрытие) Металлического счета не являются односторонним изменением Банком условий Договора банковского счета в драгоценном металле и Договора об общих условиях совершения сделок с драгоценными металлами. Типовые формы Заявлений на открытие (закрытие) Металлического счета доводятся до сведения Клиентов путем опубликования, в порядке, предусмотренном п. 2.9 Правил комплексного обслуживания.

1.7. Количество одновременно действующих Договоров банковского счета в драгоценном металле Клиента и Договоров об общих условиях совершения сделок с драгоценными металлами не ограничено.

1.8. Банк с целью ознакомления Клиентов с условиями Правил по металлическим счетам, в том числе их изменениями и дополнениями, и Тарифами размещает их в порядке и способами, установленными п. 2.9 Правил комплексного обслуживания.

1.9. Клиенты, присоединившиеся к настоящим Правилам по металлическим счетам, принимают на себя все обязательства, предусмотренные Правилами по металлическим счетам в отношении Клиентов, равно как и Банк принимает на себя все обязательства, предусмотренные Правилами по металлическим счетам в отношении Банка.

1.10. Если в тексте Правил по металлическим счетам явно не определено иное, предполагается, что:

1.10.1. Поручения и (или) Заявления, представляемые Клиентом (Представителем) в Банк на бумажном носителе, составлены по форме, установленной Банком, и заверены собственноручной подписью Клиента (Представителя). Для подтверждения факта передачи Клиентом (Представителем) в Банк Поручения и (или) Заявления на бумажном носителе, Банк передает Клиенту (Представителю) экземпляр (копию) Поручения и (или) Заявления с проставленным штампом Банка и подписью уполномоченного работника Банка.

1.10.2. Поручение Клиента об осуществлении операций по Металлическому счету и (или) Заявление может быть передано в Банк посредством использования Каналов доступа при условии заключения с Банком Договора дистанционного банковского обслуживания, в соответствии с условиями Договора комплексного обслуживания, Договора дистанционного банковского обслуживания и Правил по металлическим счетам. Если Договор банковского счета в драгоценном металле и Договор об общих условиях совершения сделок с драгоценными металлами заключены с использованием Финансовой платформы, Поручение Клиента об осуществлении операций по Счету и (или) Заявление Клиента может быть передано в Банк посредством использования Финансовой платформы, в соответствии с правилами Финансовой платформы.

2. ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЧЕТА

2.1. Для открытия Металлического счета Клиент должен предоставить в Банк одним из способов, определенных Договором комплексного обслуживания, Заявление на открытие

Металлического счета, а также документы, необходимые для открытия Счета в соответствии с требованиями Банка и законодательства Российской Федерации. При заключении Договора с использованием Финансовой платформы, идентификация физического лица, являющегося участником такой Финансовой платформы, осуществляется Оператором финансовой платформой.

Банк не открывает Металлические счета в пользу третьих лиц.

2.2. Металлический счет открывается Банком в Драгоценном металле, вид которого указан Клиентом в Заявлении на открытие Металлического счета. Перечень Драгоценных металлов, в которых может производиться открытие Металлических счетов, и виды операций, проводимых в соответствующем виде Драгоценного металла, определяются Банком в одностороннем порядке.

2.3. Учет Драгоценного металла на Металлическом счете ведется в двойной оценке: в рублях и учетных единицах Массы Драгоценного металла. Масса Драгоценного металла в целях настоящих Правил по металлическим счетам измеряется в граммах.

2.4. Перечень подразделений Банка, в которых может производиться открытие Металлических счетов, определяется Банком в одностороннем порядке.

2.5. Номер Металлического счета определяется Банком.

2.6. Операции по Металлическому счету осуществляются с Массой, кратной 1 (одному) грамму для серебра, 0,1 (одной десятой) грамма – для остальных видов Драгоценных металлов. Операции по Металлическому счету проводятся в том Драгоценном металле, в котором открыт Счет.

2.7. Драгоценный металл, поступивший на Металлический счет Клиента, зачисляется Банком на Металлический счет не позднее рабочего дня Банка, следующего за днем поступления в Банк оформленного надлежащим образом соответствующего документа, из которого однозначно следует, что получателем Драгоценного металла является Клиент, и Драгоценный металл должен быть зачислен на Металлический счет.

2.8. Банк производит списание Драгоценного металла с Металлического счета на основании Поручений Клиента, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Банка, не позднее рабочего дня Банка, следующего за днем поступления в Банк соответствующих Поручений, если более поздний срок не указан в Поручении Клиента, и при условии представления Клиентом надлежаще оформленных документов для целей осуществления контроля, предусмотренного законодательством Российской Федерации, в случае необходимости их предоставления.

2.9. Операции по Металлическому счету осуществляются на основании Поручения Клиента. Поручение Клиента может быть передано в Банк на бумажном носителе, посредством использования Каналов доступа при условии заключения с Банком Договора дистанционного банковского обслуживания либо иного соответствующего договора, в порядке и на условиях, предусмотренных указанными договорами. Если Договор заключен с использованием Финансовой платформы, Поручение Клиента об осуществлении операций по Металлическому счету может быть передано в Банк посредством использования Финансовой платформы, в соответствии с правилами Финансовой платформы.

Банк принимает к исполнению Поручения Клиента, Представителя Клиента на бумажном носителе после проведения установленных Банком процедур приема к исполнению, включая удостоверение права распоряжения денежными средствами, предполагающее установление личности Клиента, Представителя и проверку наличия и соответствия собственноручной подписи Клиента, Представителя на Поручении Образцу подписи, имеющемуся в Банке. Права лиц, осуществляющих от имени Клиента операции по Металлическому счету, удостоверяются путем предоставления в Банк надлежаще оформленных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Правилами по металлическим счетам.

Порядок приема к исполнению Поручения Клиента, переданного посредством использования Каналов доступа, определяется Договором дистанционного банковского обслуживания.

Банк составляет и подписывает расчетные документы при передаче Поручений Клиентом, Представителем Клиента Банку на бумажных носителях. Банк составляет от имени Клиента расчетные документы при передаче Поручений в электронном виде в порядке, определенном Договором дистанционного банковского обслуживания.

Банк осуществляет операции по Металлическому счету, принимает другие распоряжения, запросы Клиента по Металлическому счету только с подписями лиц, полномочия которых подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними правилами Банка путем представления Клиентом в Банк соответствующих документов.

2.10. Банк принимает к исполнению Поручения Клиента в пределах, имеющегося на Металлическом счете Клиента Драгоценного металла.

2.11. Клиент распоряжается Драгоценным металлом, находящимся на Металлическом счете, без ограничений, за исключением наложения ареста на Драгоценный металл, находящийся на Металлическом счете, либо применения иных мер ограничения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами по металлическим счетам.

2.12. Обязательство Банка перед Клиентом по осуществлению перевода Драгоценного металла считается исполненным в момент наступления его окончательности: зачисления соответствующей Массы на корреспондентский счет кредитной организации в Драгоценном металле, обслуживающей получателя

средств (в случае перечисления денежных средств на счет получателя, не являющегося клиентом Банка), или зачисления Драгоценного металла на счет получателя, открытый в Банке в случае перечисления Драгоценного металла на Металлический счет получателя, открытый в Банке.

Перечисление Драгоценного металла с Металлического счета на банковский счет в Драгоценном металле, открытый в другой кредитной организации осуществляется при условии наличия корреспондентских отношений по операциям с Драгоценными металлами между Банком и соответствующими кредитными организациями. Банк вправе отказать в исполнении Поручения Клиента на перечисление Драгоценного металла на счет, открытый Клиенту в другой кредитной организации, без объяснения причин.

Перечисление Драгоценного металла между Металлическими счетами, открытыми в Банке, осуществляется при наличии технической возможности в Банке.

2.13. При наличии на Металлическом счете Драгоценного металла, сумма которого достаточна для удовлетворения всех требований, предъявленных к Металлическому счету, списание Банком Драгоценного металла производится в порядке поступления Поручений Клиента и других документов на списание (календарная очередность).

2.14. В случае если операция по переводу Драгоценного металла, находящегося на Металлическом счете, на другой банковский счет в Драгоценном металле, по мнению Банка, может повлечь возникновение убытков у Банка и (или) у Клиента, либо может повлечь нарушение Банком установленных законодательством Российской Федерации специальных экономических мер, вводимых в отношении иностранных государств, объединения иностранных государств, их компетентных органов, организаций и третьих лиц, либо повлечь иные негативные последствия (включая применение к Клиенту (его Драгоценному металлу, находящемуся на Металлическом счете) и (или) к Банку (его корреспондентским счетам в Драгоценном металле, Драгоценному металлу, находящемуся на таких счетах, участнику Банка, конечному бенефициару Банка, аффилированному лицу Банка) мер ограничительного характера со стороны иностранного государства, государственного объединения (или) союза и (или) государственного (межгосударственного) учреждения иностранного государства или государственного объединения и (или) союза или установления иных ограничений законодательством иностранных государств, международными правовыми актами, судебными решениями или решениями компетентных органов иностранных государств, третьих лиц, финансовых организаций иностранных государств или иных третьих лиц (далее – Ограничительные меры), санкций компетентных органов и уполномоченных лиц Российской Федерации), в том числе в связи с Ограничительными мерами, установленными в отношении Клиента (его Драгоценного металла, находящегося на Металлическом счете) либо в отношении Банка (его корреспондентских счетов, Драгоценного металла, находящегося на таких счетах, участника Банка, конечного бенефициара Банка, аффилированного лица Банка), Банк имеет право исполнить соответствующее денежное обязательство в рублях в сумме, эквивалентной стоимости Драгоценного металла, определяемой по цене (курсу) Драгоценного металла, установленному Банком для операций с Драгоценными металлами с физическими лицами на момент проведения операции, путем перечисления денежных средств на любой счет Клиента в рублях, открытый в Банке (за исключением залоговых, номинальных, эскроу-счетов и иных счетов Клиента со специальным режимом).

2.15. За открытие, обслуживание и проведение операций по Металлическому счету Клиент уплачивает Банку комиссионное вознаграждение, размеры и порядок взимания которых устанавливаются Тарифами, действующими в подразделении, оказывающем услугу, Правилами комплексного обслуживания и настоящими Правилами по металлическим счетам, а также Клиент возмещает Банку расходы, связанные с исполнением Банком Поручений Клиента.

2.16. Выдача и прием Банком Драгоценного металла в физической форме не осуществляется.

2.17. Банк не начисляет и не выплачивает проценты за пользование Драгоценным металлом Клиента, находящимся на Счете.

2.18. При закрытии Металлического счета Банк выплачивает Клиенту сумму денежных средств в рублях, эквивалентной стоимости Драгоценного металла, определяемой по цене (курсу) Драгоценного металла, установленному Банком для операций с Драгоценными металлами с физическими лицами на момент проведения операции, путем перечисления денежных средств на любой счет Клиента в рублях, открытый в Банке (за исключением залоговых, номинальных, эскроу-счетов и иных счетов Клиента со специальным режимом).

2.19. Банк не является налоговым агентом Клиента по Металлическим счетам. Клиент самостоятельно должен рассчитывать и уплачивать в бюджетную систему Российской Федерации налог с суммы дохода, полученного от реализации Драгоценного металла, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

2.20. Выписки по Счету, информация о состоянии Счета и операциях по Счету предоставляются Клиенту по его требованию при обращении в Банк, а также в рамках Дистанционного информационного обслуживания в соответствии с разделом 4 Правил комплексного обслуживания, а также путем их самостоятельного формирования Клиентом, в том числе в случае заключения Договора дистанционного банковского обслуживания между Сторонами. Выписка по Счету считается сформированной окончательно, если она сформирована Банком после 12-00 часов (по московскому времени) рабочего дня, следующего

за днем исполнения Банком Поручения Клиента (совершения по счету иных операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Клиент обязан контролировать совершение операций по Металлическому счету на основании данных об операции(-ях), предоставляемых Банком любыми способами, в том числе посредством Дистанционного информационного обслуживания.

2.21. **Страхование Драгоценного металла, находящегося на Металлическом счете, в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» не осуществляется.**

2.22. При наличии у Клиента ранее заключенного путем присоединения Клиента к Правилам открытия и обслуживания обезличенных металлических счетов до востребования физических лиц в ПАО «ПСБ» договора обезличенного металлического счета, в рамках которого был открыт Металлический счет, с даты заключения Клиентом ДКО или открытия Клиентом любого Банковского продукта в рамках комплексного обслуживания, договор обезличенного металлического счета действует на условиях Правил комплексного обслуживания и Правил по металлическим счетам.

3. РАСПОРЯЖЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЧЕТОМ И (ИЛИ) СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК ПО ДОВЕРЕННОСТИ

3.1. Клиент может предоставить право распоряжения Металлическим счетом и (или) совершения операций по Счету Представителю и (или) совершения Сделок на основании доверенности, переданной в Банк, за исключением распоряжения Металлическим счетом, совершения операций по Металлическому счету, совершения Сделок в порядке, предусмотренном Договором дистанционного банковского обслуживания. При этом Клиент несет ответственность за действия Представителя, а отношения между Клиентом и его Представителем регулируются Правилами по металлическим счетам и законодательством Российской Федерации.

3.2. Доверенность Клиента, составленная на территории Российской Федерации, удостоверяется нотариально или Банком (при наличии технической возможности) в соответствии с законодательством Российской Федерации. Доверенность, составленная на территории иностранного государства, должна быть надлежащим образом легализована, за исключением случаев, когда международным договором, заключенным Российской Федерацией, данная процедура отменяется или упрощается.

Доверенность, составленная на иностранном языке, представляется в Банк с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

3.3. Представитель распоряжается Металлическим счетом и (или) совершает Сделки в пределах полномочий, указанных Клиентом в доверенности.

Клиент может в любое время отменить выданную Представителю доверенность путем подачи в Банк соответствующего заявления или иным способом, установленным законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. **Клиент имеет право:**

4.1.1. Распоряжаться Драгоценным металлом, находящимся на Металлическом счете, как лично, так и через Представителя с учетом условий, указанных в п. 3.1 настоящих Правил по металлическим счетам.

4.1.2. Осуществлять операции по Металлическому счету, предусмотренные законодательством Российской Федерации, ДКО и Правилами по металлическим счетам, в пределах остатка Драгоценного металла.

4.1.3. В случае заключения между Клиентом и Банком Договора дистанционного банковского обслуживания, получать информацию о состоянии Металлического счета и проведенных по Металлическому счету операциях, а также проводить операции по Металлическому счету в порядке и способами, предусмотренными указанным договором.

4.1.4. Контролировать правильность отражения операций по Металлическому счету и остаток Драгоценного металла на Металлическом счете путем получения выписки в соответствии с п. 2.20 настоящих Правил по металлическим счетам на следующий день после проведения операции по Металлическому счету, но не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты проведения такой операции. В случае наличия возражений по операциям, указанным в выписке, Клиент предъявляет в Банк претензию в письменном виде в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения выписки по Счету. Если в течение указанного срока, но не позднее 24 (Двадцати четырех) календарных дней с даты проведения операций по Счету, в Банк не поступят возражения по указанным в выписке операциям, то совершенные операции и остаток средств на Счете считаются подтвержденными, и впоследствии претензии от Клиента по операциям, отраженным в выписке, не подлежат удовлетворению.

4.2. **Клиент обязуется:**

4.2.1. Предоставить Банку документы и достоверные сведения, необходимые для открытия Металлического счета, в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации, банковскими правилами и требованиями Банка, соблюдать Правила по металлическим счетам и обеспечить их соблюдение Представителем.

4.2.2. Предоставлять в Банк Поручения, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Банка.

4.3. **Банк имеет право:**

4.3.1. Использовать имеющийся на Металлическом счете Драгоценный металл, гарантируя право Клиента беспрепятственно распоряжаться этим Драгоценным металлом.

4.3.2. В одностороннем порядке изменить номер Металлического счета в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.3.3. Отказать Клиенту в проведении операций по Металлическому счету на основании Поручения, если:

- Клиентом не представлены в полном объеме документы (сведения), необходимые для проведения операции согласно требованиям законодательства Российской Федерации;
- у Банка возникли сомнения в том, что Поручение поступило от Клиента;
- Поручение Клиента оформлено или передано с нарушением требований законодательства Российской Федерации или Правил по металлическим счетам и не позволяет Банку составить расчетный документ;
- операция, проводимая на основании Поручения, противоречит требованиям законодательства Российской Федерации, Правилам по металлическим счетам или порядку осуществления данной операции, установленному Банком;
- для проведения операции на Металлическом счете недостаточно Драгоценного металла;
- Драгоценный металл, указанный в Поручении, не соответствует виду Драгоценного металла, в котором открыт Металлический счет;
- в случае недостаточности денежных средств на банковском счете в рублях, с которого списывается стоимость Драгоценного металла при его покупке Клиентом и (или) комиссия Банка, взимаемая согласно Тарифам, и(или) иные издержки Банка за проведение операции по Счету;
- права Клиента по распоряжению Драгоценным металлом на Металлическом счете ограничены в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящими Правилами по металлическим счетам или иным соглашением Сторон.

4.3.4. Списывать без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента с Металлического счета в порядке, предусмотренном п. 1.16 Правил комплексного обслуживания и настоящими Правилами по металлическим счетам:

- Драгоценный металл, ошибочно зачисленный Банком на Металлический счет;
- Драгоценный металл, который Клиент обязан поставить Банку в соответствии с условиями заключенной между Клиентом и Банком Сделки;
- Драгоценный металл, взыскиваемый с Клиента на основании исполнительных документов, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

4.3.5. При получении Поручения Клиента, Представителя Клиента на бумажном носителе – составлять от имени Клиента, Представителя Клиента и самостоятельно подписывать расчетные документы.

4.3.6. При получении Поручения Клиента в электронном виде в порядке, установленном Договором дистанционного банковского обслуживания, – составлять расчетные документы от имени Клиента для их подписания Клиентом в порядке, установленном Договором дистанционного банковского обслуживания.

4.3.7. При получении Поручения Клиента в электронном виде с использованием Финансовой платформы (по Договорам банковского счета в драгоценном металле, заключенным с использованием Финансовой платформы) – составлять расчетные документы от имени Клиента для их подписания Клиентом в порядке, установленном правилами Финансовой платформы.

4.3.8. Предоставлять Клиенту информацию по Металлическому счету по Каналам доступа и путем направления соответствующих уведомлений в порядке и на условиях, установленных Договором комплексного обслуживания, Договором дистанционного банковского обслуживания (в случае его заключения между Сторонами) и Правилами по металлическим счетам.

4.3.9. Отказать 3-му лицу в зачислении средств на Металлический счет Клиента в случае предоставления им неверной информации о Клиенте и (или) реквизитах Металлического счета.

4.4. **Банк обязуется:**

4.4.1. Открыть Клиенту Металлический счет в Драгоценном металле, вид которого указан им в Заявлении на открытие Металлического счета.

4.4.2. Проводить операции по Металлическому счету в сроки и в порядке, установленные Правилами комплексного обслуживания и настоящими Правилами по металлическим счетам и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4.3. Предоставлять выписки по Счету по требованию Клиента при его обращении в Банк лично.

4.4.4. Предоставлять информацию о состоянии Металлического счета и проведенных по нему операциях в рамках Дистанционного информационного обслуживания в соответствии с разделом 4 Правил комплексного обслуживания, при использовании Клиентом Системы PSB-Retail.

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ

5.1. Настоящие Правила по металлическим определяют также общие условия заключения и исполнения Сторонами Сделок. Сделки заключаются между Банком и Клиентом в рамках Договора об общих условиях совершения сделок с драгоценными металлами. Действие Договора об общих условиях совершения сделок с драгоценными металлами распространяется на все заключаемые между Сторонами в период его действия Сделки при условии наличия в тексте документов, связанных с заключением Сделок, ссылок на номер и дату Договора об общих условиях совершения сделок с драгоценными металлами.

5.2. Заключение Сделки производится путем акцепта Банком оферты Клиента (поданного в Банк Заявления на заключение Сделки, составленного по установленной Банком форме). Предоставление в Банк Заявления на заключение Сделки может быть осуществлено в офисе Банка, либо с использованием дистанционных Каналов доступа, в соответствии с Правилами комплексного обслуживания, Правилами ДБО и Правилами по металлическим счетам.

Заявление представляет собой оферту Клиента с предложением Банку купить у Клиента или продать Клиенту Драгоценный металл на условиях, указанных в таком Заявлении. Заявление может быть представлено на бумажном носителе и подписано собственноручной подписью Клиента или Представителем Клиента от имени Клиента, или в электронном виде и подписано электронной подписью Клиента, способами, определенными Договором комплексного обслуживания, Договором дистанционного банковского обслуживания и Правилами по металлическим счетам.

Права и обязанности Сторон по Сделке возникают с даты ее заключения. Факт заключения Сделки подтверждается отметкой Банка, проставляемой в Заявлении на заключение Сделки, составленном на бумажном носителе или в электронном виде.

5.3. Существенными условиями Сделки, которые должны быть указаны в любом направляемом Клиентом в Банк Заявлении на заключение Сделки, признаются следующие условия:

- полное наименование и реквизиты Договора об общих условиях совершения сделок с драгоценными металлами;
- направление Сделки (предложение Банку купить у Клиента или продать Клиенту Драгоценный металл);
- наименование Драгоценного металла;
- Масса драгоценного металла;
- Котировка (цена) в рублях за 1 грамм Драгоценного металла;
- общая стоимость Драгоценного металла;
- номер банковского счета Продавца, на который зачисляется общая стоимость Драгоценного металла по Сделке (в случае, если Продавцом является Клиент), либо номер банковского счета Покупателя, с которого Банк без дополнительного распоряжения Клиента списывает общую стоимость Драгоценного металла по Сделке (в случае, если Продавцом является Банк);
- номер Металлического счета Покупателя в драгоценном металле, на который зачисляются Драгоценные металлы (в случае, если Продавцом является Банк), либо номер Металлического счета Продавца, с которого списываются Драгоценные металлы (в случае, если Продавцом является Клиент).

Дата расчетов (платежа и поставки) отдельно в Заявлении не указываются, при этом для целей Сделки, заключенной в рамках Договора об общих условиях совершения сделок с драгоценными металлами:

- под датой платежа понимается рабочий день, соответствующий Дате заключения Сделки, в который по условиям заключенной Сделки Покупатель обязан зачислить денежные средства на счет Продавца в размере общей стоимости Драгоценного металла по Сделке;
- под датой поставки понимается рабочий день, соответствующий Дате заключения Сделки, в который по условиям заключенной Сделки Продавец обязан зачислить на Металлический счет Покупателя общую массу Драгоценного металла по Сделке.

5.4. Общая стоимость Драгоценного металла, указанная в Заявлении должна соответствовать произведению Массы Драгоценного металла и Котировки.

5.5. Клиент имеет право подать Заявление на заключение Сделки при соблюдении следующих условий:

- наличия на Металлическом счете Массы Драгоценного металла, достаточной для исполнения Сделки, если Клиент является Продавцом Драгоценного металла;
- наличия на банковском счете Клиента суммы денежных средств, достаточной для исполнения Сделки, если Клиент является Покупателем Драгоценного металла.

5.6. После заполнения на Заявлении на заключение Сделки, составленном на бумажном носителе поля «Отметка Банка», один экземпляр Заявления остается в Банке, а второй экземпляр (копия) Заявления передается Клиенту.

5.7. Исполнение обязательств Банка по заключенным Сделкам является встречным по отношению к обязательствам Клиента.

5.8. Заявление на заключение Сделки является одновременно Поручением Клиента Банку совершить операцию по Металлическому счету, либо по банковскому счету, открытому Клиенту в Банке. При получении Заявления на заключение Сделки на бумажном носителе, подписанного Клиентом,

Представителем Клиента, настоящим Клиент поручает Банку составлять от имени Клиента, Представителя Клиента и самостоятельно подписывать расчетные документы. При получении Заявления в электронном виде в порядке, установленном Договором дистанционного банковского обслуживания, настоящим Клиент поручает Банку составлять расчетные документы от имени Клиента для их подписания Клиентом в порядке, установленном Договором дистанционного банковского обслуживания.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Порядок урегулирования споров и разногласий, возникших в процессе исполнения Договора банковского счета в драгоценном металле и Договора об общих условиях совершения сделок с драгоценными металлами, установлен положениями раздела 3 Правил комплексного обслуживания.

6.2. Стороны пришли к соглашению, что Банк рассматривает претензии Клиента относительно операций по Счету, совершенных Сделках, в течение 30 (Тридцати) календарных дней, а если они связаны с исполнением Поручения на трансграничный перевод - в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней со дня получения претензии от Клиента. По результатам рассмотрения претензии Банк предоставляет Клиенту мотивированный ответ.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Клиент имеет право в любой момент расторгнуть Договор банковского счета в драгоценном металле и Договор об общих условиях совершения сделок с драгоценными металлами. В этом случае Клиент обязан передать в Банк Заявление на закрытие Металлического счета в порядке, предусмотренном Договором комплексного обслуживания и настоящими Правилами по металлическим счетам.

Расторжение Договора банковского счета в драгоценном металле и Договора об общих условиях совершения сделок в драгоценных металлах, указанных в Заявлении на закрытие Металлического счета, не влечет прекращение иных Договоров банковского счета в драгоценном металле и Договоров об общих условиях совершения сделок с драгоценными металлами, заключенных путем присоединения к Правилам по металлическим счетам, а также не влечет за собой прекращения ДКО.

Расторжение Договора об общих условиях совершения сделок с драгоценными металлами допускается только при условии отсутствия неисполненных Сделок, либо Сделок, срок исполнения которых не наступил.

7.2. Факт приема Банком Заявления на закрытие Металлического счета подтверждается отметкой Банка на данном заявлении, если Заявление на закрытие Металлического счета направлено Клиентом с использованием Финансовой платформы, факт его приема Банком подтверждается в соответствии с правилами Финансовой платформы.

7.3. Договор считается расторгнутым с момента прима Банком Заявления на закрытие Металлического счета. Металлический счет подлежит закрытию при отсутствии Драгоценных металлов на нем. В случае наличия Драгоценных металлов на Металлическом счет, при закрытии Металлического счета Банк выплачивает Клиенту сумму денежных средств в рублях, эквивалентной стоимости Драгоценного металла, определяемой по цене (курсу) Драгоценного металла, установленному Банком для операций с Драгоценными металлами с физическими лицами на момент проведения операции, путем перечисления денежных средств на любой счет Клиента в рублях, открытый в Банке (за исключением залоговых, номинальных, эскроу-счетов и иных счетов Клиента со специальным режимом).

7.4. Банк имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора банковского счета в драгоценном металле в отношении Металлического счета Клиента в случае отсутствия Драгоценного металла на Металлическом счете и операций по этому Металлическому счету в течение 2 (Двух) лет. Договор считается расторгнутым по истечении 2 (Двух) месяцев со дня направления Банком Клиенту соответствующего уведомления, если в течение данного срока на Металлический счет не поступили денежные средства.

7.5. Договор банковского счета в драгоценном металле и Договор об общих условиях совершения сделок с драгоценными металлами может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.6. Расторжение Договора банковского счета является основанием для закрытия Металлического счета Клиента в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством и нормативными актами Банка России.